請尊重智慧財產權，合法影印資料並使用正版教科書。
Please consult Intellectual Property Rights before making a photocopy. Please use the textbook of copyrighted edition.

國立東華大學

教學計劃表　Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	法理學			學年/學期 Academic Year/Semester	114/2
課程名稱(英文) Course Name in English	Jurisprudence				
科目代碼 Course Code	DOL_40030	系級 Department & Year	學四	開課單位 Course-Offering Department	法律學系
修別 Type	學程 Program	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)	2.0/2.0		
授課教師 Instructor	/林俊儒				
先修課程 Prerequisite					

課程描述　Course Description

本課程為法律學系基礎法學科目的入門課程，目標是讓學生對於基礎法學之內涵有著基本認識，從中體會法學思想與社會的旨趣。特別關注法律的規範理論、規範如何在歷史中生成、如何為社會所理解，並以人文與社會科學方法探究法律及其現象。由於基礎法學涵蓋範圍廣泛，礙難於二學分課程進行講授，本學期課程會特別著重法律規範與社會之關係，先帶領學生探索政治秩序與國家、法律規範性與功能、法律與道德的關係，內容包括自然法、法實證主義等。接著，將深入法律的社會機能，並以法律與社會領域為本課程主要之講授內容。

不同於法律規則釋義，法律與社會關注法律運作的社會背景，並將法律作為社會現象，理解法律運作的複雜性：法律如何影響社會、社會又如何形塑法律。在司法行為、紛爭解決與法律決策之中，潛藏何種意識形態、文化認同與社會生活。本課程將以臺灣本土案例出發，闡釋法律民族誌、法律多元、法律移植、法律解殖、法律職業、法律組織、女性主義法學、法律語言、法律動員、法律文件、法律圖像，並視情形講授田野調查方法，讓學生得以掌握概念、看見法律的不同風貌，使得法律學習能貼近自我，並對於生命產生意義。

課程目標　Course Objectives

本課程旨在就基礎法學進行基本的說明，內容會特別著重規範與社會之關係，讓學生掌握其理論梗概，並能夠藉此發展理解、批判與應用的能力，以回應當代法律與社會的實踐需求。

	系專業能力 Basic Learning Outcomes	課程目標與系專業能力相關性 Correlation between Course Objectives and Dept.'s Education Objectives
A	具備專業法律領域及基礎法學知識能力A student with the legal knowledge.	●
B	具關懷弱勢、服務熱誠與社會責任之內涵A student with the sense of social responsibility.	
C	具備獨立、理性及批判思考能力A student with the ability to think independently.	●
D	具有探索跨學門議題之能力A student with the ability of interdisciplinary research	●

圖示說明Illustration ：● 高度相關 Highly correlated ○中度相關 Moderately correlated

授 課 進 度 表 Teaching Schedule & Content

週次Week	內容 Subject/Topics	備註Remarks
1	02月25日 課程簡介	
2	03月04日【第1講】法理學視野中的「法律與社會」	
3	03月11日【第2講】如何「做」田野：田野方法論	

4	03月18日【第3講】法律多元（legal pluralism）	
5	03月25日【第4講】法律職業（legal profession）	
6	04月01日【第5講】法律技術（legal technicality）	
7	04月08日【第6講】法意識（legal consciousness）	
8	04月15日【第7講】法律動員（legal mobilization）	
9	04月22日 繳交個人研究計畫（不上課，自主學習）	期中考試週
10	04月29日【第8講】法律與本體論（law and ontology）	
11	05月06日 教師出國公差（不上課，另行補課）	
12	05月13日 法律與社會視野中的國民法官（專題演講）	
13	05月20日【學生報告】	
14	05月27日【學生報告】	
15	06月03日【學生報告】	
16	06月10日【學生報告】	
17	06月17日繳交期末報告（不上課）	期末考試週
18		

教 學 策 略 Teaching Strategies

☑ 課堂講授 Lecture ☑ 分組討論Group Discussion ☐ 參觀實習 Field Trip

☐ 其他Miscellaneous:

教 學 創 新 自 評 Teaching Self-Evaluation

創新教學(Innovative Teaching)

☑ 問題導向學習(PBL) ☐ 團體合作學習(TBL) ☑ 解決導向學習(SBL)

☐ 翻轉教室 Flipped Classroom ☐ 磨課師 Moocs

社會責任(Social Responsibility)

☑ 在地實踐Community Practice ☐ 產學合作 Industy-Academia Cooperation

跨域合作(Transdisciplinary Projects)

☑ 跨界教學Transdisciplinary Teaching ☐ 跨院系教學Inter-collegiate Teaching

☐ 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners

其它 other: _____

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments									
配分項目 Items	配分比例 Percentage	多元評量方式 Assessments							
		測驗 會考	實作 觀察	口頭 發表	專題 研究	創作 展演	卷宗 評量	證照 檢定	其他
平時成績(含出缺席) General Performance (Attendance Record)	10%								
期中考成績 Midterm Exam	50%								
期末考成績 Final Exam	40%								
作業成績 Homework and/or Assignments									
其他 Miscellaneous (_____)									

評量方式補充說明
Grading & Assessments Supplemental instructions

課程平時表現（不點名，以發言次數計）10%
期中書面報告（個人研究計畫）50%
期末口頭參與（個人研究發表）30%
期末書面報告（個人研究成果）10%

教科書與參考書目（書名、作者、書局、代理商、說明）
Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

教師自製課程講義，請於線上教學平台下載。其餘參考書目，上課時說明。

課程教材網址(含線上教學資訊,教師個人網址請列位於本校內之網址)
Teaching Aids & Teacher's Website(Including online teaching information.
Personal website can be listed here.)

其他補充說明 (Supplemental instructions)

請以期中研究計畫為底稿，製作一份簡報進行8分鐘的又頭報告（以研究計畫為原則），並接受4分鐘的現場提問回饋，並根據教師與同學的回饋修正，於期末時繳交修正後的書面報告。

1. 時間安排：具體報告時間與名單，助教將另行公告於e學苑。
- 5月20日（11人）、5月27日（11人）
- 6月3日（11人）、6月10日（10人） 。

由於授課教師5/6出國公差，將於此四堂課均延長30分鐘作為補課。

2. 簡報繳交時間：當週報告之週一晚上24:00前上傳至e學苑，逾期不計分。

3. 書面繳交時間：請於2026年6月17日晚上24:00前上傳至e學苑，逾期不計分。
- 期末書面部分，請以期中研究計畫為基礎，以「追蹤修訂」方式標出修改處，並說明修改原因（如為成果報告書，則不受此限制）。
- 期末書面報告不要求字數，主要在於能夠清晰呈現修課學生經歷又頭報告之後的具體回饋與思路即可。